Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Кривичниот законик, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 декември 1999 година.

Број 07-4574/1
14 декември 1999 година
Скопје

За претседател
на Република Македонија,
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Саво Климовски,** с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Саво Климовски,** с.р.

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК

Член 1

Во Кривичниот законик (ССлужбен весник на Република Македонија" број 37/96) во членот 10 став (2) зборот Снескриена" се заменува со зборот Снескривена".

Член 2

Во членот 12 став (2) сврзникот Сим се заменува со сврзникот Сили".

Член 3

Во членот 47 став (2) по зборот Спрекршок" зборовите: Сили стопански престап" се бришат, а по зборот Спрекршокот" се става точка и зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Член 4

Во членот 51 став (4) по зборовите: Сна издржување на оваа казна" зборот Сќем се заменува со зборот Сне".

Член 5

Во членот 68 став (2) по зборот Сбезбедност™ се става запирка и се додава зборот Сздравјето".

Член 6

Во членот 84 став (2) точка 1) зборовите: Сили во посебна установа за лекување и оспособување" се бришат.

Во точка 2) по зборот Сгодинам запирката се заменува со точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Член 7

Во членот 122 став (6) точка а) пред зборовите: Сизбран или именуван функционер" се додаваат зборовите: Спретседателот на Република Македонијам.

По ставот (6) се додава нов став (7) кој гласи:

С(7) Како странско службено лице, кога тоа е означено како сторител на кривично дело, се смета лицето кое во странска држава врши некоја од функциите или должностите определени во точките од а) до г) од ставот 6 на овој членм.

Во ставот (7) кој станува став (8) се додава нова реченица која гласи: СПод странско правно лице се подразбира јавно или приватно претпријатие, установа, фонд, банка, трговско друштво или друг облик на организираност според законите на странска држава во вршење на стопански, финансиски, банкарски, трговски, услужни или други дејности, кој има седиште во друга држава, или претставништво во Република Македонија, или е основано како меѓународно друштво, фонд, банка или установа".

Во ставот (8) кој станува став (9) по зборовите: Сна овој законик" се додава нова реченица која гласи:

СКога е тоа посебно предвидено со овој законик, како одговорно лице се смета и лицето кое врши посебна функција или овластување или на кое му е доверено самостојно вршење на определени работи во странско правно лице, како и лицето кое е претставник на странско правно лице во Република Македонија".

По ставот (9) кој станува став (10), се додава нов став (11) кој гласи:

С(11) Како лице кое врши работи од јавен интерес се смета лицето кое врши функции, должности или работи од јавен, односно општ интерес, како што се наставник, воспитувач, лекар, социјален работник, новинар, нотар, адвокат или друго лице, кое тие работи ги врши самостојно или во правно лице што врши дејност од јавен, односно општ интерес определен со закон".

Ставовите (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) стануваат ставови (12), (13), (14), (15): (16), (17) и (18).

Во ставот (17) кој станува став (19) по бројот „1,5м зборот Спромили" се заменува со зборот Сграм - промил".

Ставовите (18), (19), (20) и (21) стануваат ставови (20), (21), (22) и (23).

Член 8

Во членот 123 став (2) точка 6) по зборот Сживот" се додаваат зборовите: Ссудија, јавен обвинител или адвокат, при вршењето на неговата функција, односно дејност или".

По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:

С(3) Со затвор од најмалку десет години или со доживотен затвор ќе се казни тој кој со умисла ќе лиши од живот две или повеќе лица, за кои претходно не му било судено, освен ако не се работи за кривични дела од член 9 став (3), член 10 став (3) и членовите 124, 125 и 127м.

Член 9

Во членот 130 став (1) зборовите: Седна година" се заменуваат со зборовите: Стри години".

Член 10

Во членот 133 по зборот Соружје" зборот Сили" се брише, а по зборот Сорудие" се додаваат зборовите: Сили друго средство".

Член 11

Во членот 172 став (1) по зборот Сказна" се додаваат зборовите: Сод најмалку 10.000,00 денари".

Во ставот (2) по зборот Сказнам се додаваат зборовите: Сод најмалку 40.000,00 денари".

Во ставот (3) по зборот Ссо" се додаваат зборовите: Спарична казна од најмалку

50.000,00 денари или со".

Член 12

Во членот 173 став (1) по зборот Сказнам се додаваат зборовите Сод најмалку 10.000,00 денарим.

Во ставот (2) по зборот Сказна" се, додаваат зборовите: Сод најмалку 20.000,00 денари".

Член 13

Во членот 174 став (1) по зборот Сказнам се додаваат зборовите: Сод најмалку 10.000,00 денарим.

Во ставот (2) по зборот Сказна" се додаваат зборовите: Сод најмалку 40.000,00 денари". Во ставот (3) по зборот Ссо" се додаваат зборовите:

Спарична казна од најмалку 50.000,00 денари или со".

Член 14

Во членот 175 став (1) по зборот Сказна" се додаваат зборовите: Сод најмалку 10.000,00 денари".

Во ставот (2) по зборот Сказнам' се додаваат зборовите: Сод најмалку 20.000,00 денари".

Член15

Во членот 176 ставот (3) се менува и гласи:

С(3) За изнесување или пронесување на лични и семејни прилики што е сторено во вршењето на работите од јавен интерес или при одбрана на некое право, сторителот нема да се казни ако ја докаже вистинитоста на своето тврдењем.

Член16

Во членот 184 став (2) зборовите: Сслужбена должност" се заменуваат со зборот Спредлог".

Член17

Во членот 186 став (5) зборовите: Спривaтна тужба" се заменуваат со зборот Спредлог".

Член 18

Во членот 187 став (4) зборовите: Спривaтна тужба" се заменува со зборот Спредлог".

Член 19

Во членот 188 став (1) зборовите: Сшест месеци до пет" се заменуваат со зборовите: Седна до десет".

Член 20

Во членот 202 став (1) зборовите: Сиако е во можност" се бришат.

Член 21

Во насловот пред членот 212, како и во ставот (1) на овој член зборот Слечење" се заменува со зборот Слекување".

Член 22

Во насловот пред членот 215, како и во ставовите (1), (3) и (4) на овој член зборот Спрекурзори", односно Спрекурзорите" се заменува со зборот Спрекурсорим, односно Спрекурсорите".

Член 23

Во насловот пред членот 216, како и во ставовите (1) и (3) на овој член по зборот

Сдрогим запирката се брише, се додава сврзникот Си", а зборовите Си прекурзори", односно Си прекурзорите" се бришат.

Член 24

Во членот 217 став (4) по бројот С205" зборовите: Сстав 3м се заменуваат со зборовите: Сстав 4м

Член 25

Во членот 218 став (3) зборовите: Сза делото од став 1" се заменуваат со зборовите: Ссо парична казна или".

Член 26

Членот 229 се менува и гласи:

С(1) Тој кој лови риба со експлозив, струја, отров, замајни средства, средства за подводен риболов, ости, непосредно со раце, мрежа или други средства со кои е забранет риболовот, ќе се казни со парична казна или со затвор до една година.

(2) Ако поради делото од став 1 настапи имотна штета од големи размери или е прибавена поголема имотна корист, сторителот ќе се казни со парична казна или со затвор од три месеци до три години.

(3) Ако поради делото од став 1 е предизвикан помор на риба во големи размери, сторителот ќе се казни со затвор од шест месеци до пет години.

(4) Уловената риба и средствата за риболов ќе се одземат.

Член 27

Во членот 230 став (3) зборовите: Сод една до пет години" се заменуваат со зборовите: Сдо една година".

Член 28

Во членот 236 став (1) точка 6) зборот Сза" се заменува со зборот Ссо". По ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:

С(4) Ако вредноста на украдениот предмет е мала и сторителот одел кон тоа да присвои предмет од таква вредност, ќе се казни со парична казна или со затвор до три години

Член 29

Во членот 239 став (1) по зборот Спротивправно" се додаваат зборовите; Сза себе или за друг".

Член 30

Во членовите 264 и 267 зборот Срегистратурски" се заменува со зборот Сдокументаренм

Член 31

По членот 274 се додава нов наслов и член 274-а, кои гласат:

СИздавање акцептен налог без покритие.

Член 274-а

(1) Тој кој ќе издаде акцептен налог, за кој знае дека во моментот на пристигнување на наплатата ќе нема средства на неговата сметка во износ на кој е издаден акцептниот налог, ќе се казни со парична казна или со затвор до три години.

(2) Ако сторителот можел да знае дека во моментот на пристигнување на наплатата ќе нема средства на неговата сметка во износ на кој гласи акцептниот налог, ќе се казни со парична казна или со затвор до една година.

(3) Гонењето се презема по предлог."

Член 32

Во членот 278 став (2) по зборот Сзакана" се додаваат зборовите: Сили надвор од легален премин или со користење на специјален начин и средства за криење на стокитем.

Член 33

Во насловот пред членот 333 по зборот СНапад" зборот Сна" се заменува со зборот Сврз".

Член 34

Во членот 341 ставот (1) се менува и гласи:

С(1) Тој кој без оправдана причина, иако е повикан со поединечна покана, нема да се јави во определено време кај надлежниот државен орган во врска со воведувањето на воена евиденција, лекарски преглед, регрутирање, служење на воениот рок, соопштување на воен распоред или учество на воена вежба, ќе се казни со парична казна или со затвор до една годинам.

Ставот (5) се менува и гласи:

С(5) Нема да се казни сторителот на делото од ставовите 2 и 3 ако доброволно се јави кај надлежниот државен орган."

Член 35

Во членот 348 ставот (2) зборот Содбивањем се заменува со зборот Собивање".

Член 36

Во членот 353 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

С(4) Со казна од ставовите 1, 2 и 3 ќе се казни и одговорно лице, одговорно лице во странско правно лице што има претставништво или врши дејност во Република Македонија или лице што врши работи од јавен интерес, ако делото е сторено во вршење на неговото посебно овластување или должност."

Член 37

Во членот 355 по ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:

С(4) со Казна од ставовите 1, 2 и 3 ќе се казни и одговорно лице, одговорно лице во странско правно лице што има претставништво или врши дејност во Република Македонија, или лице кое врши работи од јавен интерес, ако делото е сторено во вршење на неговото посебно овластување или должност."

Член 38

Во членот 357 став (1) ред трети по зборот Скорист" се додава зборот Сза", а по зборот Сизврши" зборот Сза" се брише.

Ставот (4) се менува и гласи:

С(4) Со казна од ставовите 1, 2 и 3 ќе се казни и одговорно лице и лице кое врши работи од јавен интерес, ако е делото извршено во врска со стекнување, остварување или одземање права утврдени со закон или заради стекнување корист или нанесување штета на друг, одговорно лице во странско правно лице, како и странско службено лице што делото ќе го стори на штета на Република Македонија, нејзин граѓанин или правно лице."

Член 39

Во членот 358 ставовите (3) и (4) се менуваат и гласат:

С(3) За делото од ставовите 1 и 2 нема да се казни тој кој дал или ветил поткуп по барање од службено лице и тоа го пријави пред да дознае дека делото е откриено.

(4) Одредбите од ставовите 1, 2 и 3 се применуваат и кога поткуп е даден или ветен на одговорно лице, одговорно лице во странско правно лице, лице кое врши работи од јавен

интерес и странско службено лице, во врска со делото од член 357."

Член 40

Во членот 359 по ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат:

С(4) Тој кој со искористување на својата службена или друга положба, општ углед или влијание, за награда или друга корист посредува кај одговорно лице, одговорно лице во странско правно лице што врши дејност во Република Македонија или лице кое врши работи од јавен интерес да изврши или да не изврши дејствие што е спротивно на неговата должност или кај странско службено лице да изврши или да не изврши дејствие што е спротивно на неговата должност на штета на Република Македонија, нејзин граѓанин или правно лице, ќе се казни со парична казна или со затвор до една година.

(5) Ако делото од став 4 имало за последица противзаконито стекнување или губење на права, или стекнување поголема имотна корист или нанесување поголема штета за друг, домашно или странско правно лице, сторителот ќе се казни со затвор од три месеци до три години."

Ставот (4) станува став (6).

Член 41

Во членот 404 став (1) зборот Спромена" се заменува со зборот Спреведување".

Член 42

Во членовите 18 став (3), 22, 44 став (1), 108 став (3), 111 став (3), 186 став (4), 188 ставови (1) и (2), 189,190, 194 став (2), 205 став (1), 244 став (2), 253 став (1), 257 став (2), 273 ставови (1), (2) и (3), 288 ставови (1) и (2), во насловот пред членот 298, 313, 357 ставови (1), (2) и (3), 359 ставови (1) и (2), во насловот пред членот 382 и во ставот (1) на овој член, во насловот пред членот 384 и во ставот (1) на овој член, 391 став (2), 392 став (4) и 419 став (1) зборот Сдејство", се заменува со зборот Сдејствие".

Член 43

Во целиот текст на Кривичниот законик зборот Скојшто", се заменува со зборот Сшто".

Член 44

Со денот на влегување во сила на овој закон престанува да важи членот 52 став 1 точка 10) во делот Ссо ости, со подводна пушка, со огнено оружје, експлозив, хемиски средства, струја или други риболовни средства кои ги убиваат, трујат или зашеметуваат рибите", членот 56 точка 4) во делот Скако и со огнено оружје, подводни пушки, експлозив или хемиски и други средства со кои се убиваат, трујат или зашеметуваат рибитем и членот 57 став 1 точка 5) од Законот за рибарството (ССлужбен весник на Република Македонија" број 62/93).

Член 45

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Кривичниот законик.

Член 46

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ССлужбен весник на Република Македонија.